

Projektauftrag und Vertragsstand

Auftraggeberin: Mühlenhof Bildung gGmbH. Projekt: Kita mit 96 Plätzen, Quartiersküche, Bewegungsraum, Elterncafé und Dachbegrünung. Architektin: Atelier Westarp & Partner. TGA: Ingenieurbüro Kalthoff. Tragwerk: Birkhahn Statik.

Vertrag vom 17.01.2026: Stufenbeauftragung zunächst LPH 1 bis 3, optional LPH 4 bis 8, LPH 9 nur "nach Bedarf". Honorarvereinbarung verweist auf HOAI 2021, enthält aber unklare Pauschale für "alle üblichen Leistungen". Bauherrin meint, Bauüberwachung sei schon pauschal im ersten Auftrag "mitgedacht". Architektin meint, ab LPH 4 müsse neu abgerufen werden. Fördermittelgeber verlangt Kostendisziplin und Vergabedokumentation.

LPH 1 Grundlagenermittlung

Geklärt: Grundstück, grobe Platzzahl, pädagogisches Konzept, Wunsch nach Bewegungsraum und Quartiersküche. Nicht geklärt: Lärmschutz zur Nachbarbebauung, Küchenlüftung, Brandschutz für Elterncafé, Freianlagen, Barrierefreiheit im Bestand, Fördermittelbedingungen und Betriebserlaubnis-Anforderungen.

Die Ortsbesichtigung fand am 21.01.2026 statt. Es gibt Fotos, aber kein abgestimmtes Ergebnisprotokoll. Die Bauherrin hat mündlich gesagt, "das Elterncafé kann notfalls kleiner werden". Diese Aussage ist nirgends freigegeben.

LPH 2 Vorplanung Varianten

Variante A: kompakter Neubau, Küche innenliegend, günstiger, aber schlechter Tageslichtbezug. Variante

B: Hofriegel mit Bewegungsraum zum Garten, bessere Pädagogik, Mehrkosten ca. 410.000 EUR.

Variante C: modulare Bauweise, schnell, aber Fördermittelgeber unsicher.

Politische Freigabe Bezirksausschuss: Variante B "im Grundsatz". Kosten wurden nur als Kostenschätzung präsentiert. TGA weist darauf hin, dass die Küchenabluft bei Variante B eine Dachführung braucht. Tragwerk sieht Gründung wegen alter Auffüllung als offen an.

LPH 7 Bieterspiegel und Vergabevermerk

Rohbau: günstigster Bieter Bauunion Süd, aber Nebenangebot zur Gründung ohne prüffähige Beschreibung. Holzfassade: nur zwei Angebote, eines mit Vorbehalt "Brandschutzdetails nach Aufwand". TGA: Kalthoff empfiehlt Verhandlung, weil alle Angebote die Küchenlüftung anders verstehen.

Vergabevorschlag ist noch nicht unterschrieben. Fördermittelgeber verlangt dokumentierte Angebotsprüfung und Begründung, warum nicht das billigste Nebenangebot beauftragt wird.

LPH 8 Baustellenprotokolle Auszug

Jour fixe 12.05.2026

Rohbauer meldet Behinderung wegen fehlender Detailplanung Gründung Nord-Ost. Architektin verweist auf Baugrundgutachter. Bauherrin fragt, warum "die Bauüberwachung das nicht vorher gesehen" habe.

Jour fixe 19.05.2026

TGA öffnet Decke im Küchenbereich: Lüftung kollidiert mit Unterzug. Unternehmer kündigt Nachtrag an. Architektin verlangt Planabgleich TGA/Tragwerk binnen 48 Stunden.

Jour fixe 26.05.2026

Holzfassade Musterfläche montiert. Brandschutzsachverständiger moniert Befestigungsdetail. Bauherrin will trotzdem Pressefoto machen. Offene Frage: Freigabe verweigern oder mit Vorbehalt dokumentieren.

LPH 9 Objektbetreuung Gewährleistungsplan

Noch nicht beauftragt, aber dringend vorzudenken: Gewährleistungsfristen, Wartungsverträge Lüftung/PV, Begehung vor Ablauf der Verjährung, Mängeltracking aus LPH 8, Nutzerbeschwerden aus Kita-Betrieb und Dokumentation der Abnahmen.

Risiko: Wenn LPH 9 nicht sauber beauftragt ist, glaubt die Bauherrin trotzdem, die Architektin überwache alle Gewährleistungsfristen. Das muss vertraglich und organisatorisch geklärt werden.

Datei: 05-lph4-genehmigung-bauamt.eml

Von	bauaufsicht@ba-lichtenrade.example.invalid
An	westarp@atelier-westarp.example.invalid
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:42:18 +0200
Betreff	Bauantrag Kita Mühlenhof - Nachforderung Unterlagen

Sehr geehrte Frau Westarp,

zum Bauantrag Kita Mühlenhof fehlen beziehungsweise sind zu konkretisieren:

1. Brandschutzkonzept mit Nutzung Elterncafé außerhalb Kita-Betriebszeiten.
2. Lüftungsführung Quartiersküche einschließlich Geräuschprognose.
3. Darstellung barrierefreier Rettungswege.
4. Nachweis Fahrradstellplätze und Hol-/Bringzone.
5. Entwässerungskonzept Dachbegrünung/PV.

Bitte reichen Sie die Unterlagen bis zum 26.06.2026 nach. Ohne Nachreichung ist eine abschließende Prüfung nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Bauaufsicht

Datei: 15-entscheidungslog-und-fristen.csv

Datum	Thema	Entscheidung/Frist	Verantwortlich	Status
2026-06-05	Bauamt Nachforderung	Unterlagen bis 26.06.2026	Architektin/TGA/offe n	offen
2026-06-07	Planindex	Index C für Grundrisse verbindlich erklären	Bauherrin	offen
2026-06-10	Nachtrag N-07	Anordnung/Prüfung klären	Bauleitung	offen
2026-06-14	Holzfassade	Brandschutzdetail freigeben oder stoppen	Brandschutz/Archite ktin	offen
2026-06-20	LPH 9	Beauftragung oder Ausschluss klären	Bauherrin/Kanzlei	offen

Tabellenblatt: Kostenberechnung

Kita Mühlenhof K ostenberechnung LPH 3					
KG	Bezeichnung	Kostenschätzung LPH2	Kostenberechnu ng LPH3	Delta	Kommentar
300	Bauwerk Baukonstruktion	2450000	2760000	310000	Holzfassade und Gründung
400	Technische Anlagen	820000	1190000	370000	Küche, Lüftung, PV, Sicherheitsb eleuchtung
500	Außenanlagen	430000	510000	80000	Spielgeräte und Entwässerung
700	Baunebenkosten	690000	770000	80000	Planung/Prüfung en

Tabellenblatt: Entscheidungen

Kita Mühlenhof Kostenberechnung LPH 3			
Datum	Entscheidung	offen	Verantwortlich
2026-03-18	Variante B fortführen	Kostenobergrenze nicht angepasst	Bauherrin
2026-03-28	Küche bleibt Vollküche	Abluft/Brandschutz offen	Bauherrin/TGA
2026-04-02	Dachbegrünung plus PV	Statik und Wartung offen	Architekt/TGA

Tabellenblatt: Lose

LV und Mengenrisiko LPH 6				
Los	Leistung	Mengenstatus	Risiko	Notiz
01	Rohbau	teilweise geprüft	mittel	Baugrund offen
02	Holzfassade	LV grob	hoch	Brandschutzdetails fehlen
03	TGA Lüftung	nicht abgestimmt	hoch	Küchenabluft/Schallschutz
04	Außenanlagen	Mengen offen	mittel	Entwässerung und Spielgeräte

Tabellenblatt: Mengen

LV und Mengenrisiko LPH 6			
Position	Menge LV	Planbezug	Prüfung
Holzlamellen Fassade	780	A-602 B	Index C fehlt
Lüftungskanal Küche	118	TGA-L-214 A	Konflikt Unterzug
Dachbegrünung extensiv	620	A-Dach C	Statik offen

Planindex LPH 5 - Ausführungsplanung Kita Mühlenhof

Planstand

A-501 Grundrisse Index C, A-602 Fassaden Index B, TGA-L-214 Lüftung Index A, T-301 Tragwerk Index B. In der Baustellenablage liegt teilweise noch Index A.

Schnittstellenproblem

TGA führt Küchenabluft an einer Stelle, an der Tragwerk einen Unterzug vorsieht. Brandschutz hat die Nutzung Elterncafé nach 18 Uhr noch nicht eingearbeitet.

Freigabe

Bauherrin hat Grundriss C per E-Mail "sieht gut aus" kommentiert. Keine formale Planfreigabe mit Kostenfolge.

Risiko

LPH 5 wird in die Vergabe gedrückt, obwohl die Genehmigungsaufgaben noch nicht vollständig zurückgespiegelt sind.

Anwaltliches Prüfmemo HOAI / Bauprojekt Mühlenhof

Auftrag

Zu prüfen ist, welche Leistungen tatsächlich beauftragt wurden, ob LPH 4 bis 8 wirksam abgerufen sind und ob LPH 9 fehlt.

Kernrisiken

Unklare Stufenbeauftragung, widersprüchliche Planstände, nicht freigegebene Kostensteigerung, Nachträge ohne Anordnung, Bauüberwachung unter Zeitdruck.

Arbeitsauftrag

LPH-Matrix erstellen, Planstände sichern, Bauherrenentscheidungen nachholen, Nachtrags- und Mängelakte trennen, Vergabe-/Fördermittelspur dokumentieren.

Keine Scheinzitate

Rechtsprechung nur nach Live-Prüfung mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und freiem Link verwenden.

Whiteboard LPH-Matrix Kita Mühlenhof

- LPH 1: Bedarf Elterncafé nicht final freigegeben
- LPH 2: Variante B politisch gewünscht, Kostenwarnung offen
- LPH 3: Kostenberechnung +760k gegenüber früherer Erwartung
- LPH 4: Bauamt fordert Brandschutz/Lüftung nach
- LPH 5: Planindex A/B/C in Umlauf - STOPP alte Pläne
- LPH 6/7: LV Holzfassade und TGA mit Vorbehalten
- LPH 8: Baugrund, Lüftung, Fassade, Nachtrag N-07

Foto-/Screenshot-Anlage aus der Akte

Baustellenchat TGA / Bauleitung

06:52 Bauleitung: Welche Planversion gilt für Küchenlüftung?
06:55 TGA: TGA-L-214 A, aber Unterzug aus Tragwerk B passt nicht.
07:01 Architektin: Bitte nicht nach Index A weiterbauen.
07:04 Rohbau: Wir brauchen heute Entscheidung, sonst Kolonne steht.
07:10 Bauherrin: Warum ist das nicht durch HOAI abgedeckt?
07:14 Architektin: Erst Planstand klären, dann Kostenfolge dokumentieren.

Foto-/Screenshot-Anlage aus der Akte

Bilddatei: 13-whatsapp-baustelle.jpg

Datei

PDF-Anhang: 10-lph8-maengel-und-rechnungspruefung.pdf

LPH 8 Mängel- und Rechnungsprüfung

Mängelliste

Nr	Gewerk	Befund	Status
M-01	Rohbau	Aussparung Küchenlüftung fehlt	kritisch
M-02	Fassade	Musterfläche ohne brandschutztechnische Freigabe	offen
M-03	Außenanlagen	Entwässerungsrinne nicht nach Planstand C	prüfen

Rechnungsprüfung

Rohbau-Abschlag 3 enthält Nachtrag N-07 über 38.400 EUR für Baugrunderfassung. Belegkette unvollständig: keine Anordnung, kein geprüfter Nachtragsansatz, keine klare Abgrenzung zu Sowieso-Kosten.

Bauüberwachungsnotiz

Kostenkontrolle muss Rechnung gegen Vertragspreise und freigegebene Nachträge prüfen. Offene Planungsfehler dürfen nicht in der Rechnungsprüfung verschwinden.